



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2020/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

HUKUK SINAVI SORULARI

26 Eylül 2020 - Cumartesi 17.00-18.30

Uyarı : Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.

SORULAR

1. Yazılı yapılması gereken iş sözleşmelerinden dört tanesinin sadece adını yazınız. (20 Puan)
2. Aşağıdaki soruları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yanıtlayınız.
 - a) Üst makama yapılan başvuru hangi durumlarda dava açma süresini durdurur, bu durumlardan ikisini, açıklamadan sadece sayınız? (10 Puan)
 - b) Vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurur. İdari Yargılama Usulü Kanununda geçen, dava açıldığı halde tahsil işleminin durmadığı iki durumu sadece sayınız. (10 Puan)
3. Vergi mükellefi Bay A, bağlı bulunduğu İzmir Kordon Vergi Dairesi'nin, vergi tarifesini yanlış uygulaması sonucu vergi borcunun olması gerekenden yüksek hesaplandığı iddiası ile dava açma süresinin bitiminden 2 ay sonra İzmir Kordon Vergi Dairesine, hatanın düzeltilmesi istemiyle başvuruda bulunmuştur. İzmir Kordon Vergi Dairesinin ret kararı vermesi üzerine, mükellef Bay A, 02.03.2020 tarihinde Maliye Bakanlığı'na şikayet yolu ile hatanın düzeltilmesi başvurusunda bulunmuştur. Maliye Bakanlığı mükellefin talebine herhangi bir yanıt vermemiştir. Bu durumda;
 - a) Mükellefin hatanın düzeltilmesi istemiyle dava açmak istemesi durumunda dava açma süresinin son günü hangi tarih olacaktır, neden? (10 Puan)
 - b) Mükellef davayı hani yerdeki hangi mahkemeye açmalıdır (sadece ili ve mahkeme adını yazınız)? (10 Puan)
4.
 - a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre kısa vadeli sigorta kollarını sadece ismen sayınız. (10 Puan)
 - b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 7 inci maddesi uyarınca sigortalı sayılanlardan şu kişilerin sigortalılığın başlangıç anını sorudaki sırasıyla (sadece başlama anını) yazınız. (10 Puan)
 - Köy ve mahalle muhtarlarının;
 - Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının;
 - Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının;
 - Sermaye şirketlerinden limited şirket ortaklarının;
5. Borçlar Hukukuna göre doğuştan eksik kabul edilen borçlardan dördünün sadece ismini sayınız. (20 Puan)



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1. Yazılı yapılması gereken iş sözleşmeleri:

- Toplu iş sözleşmesi,
- Takım sözleşmesi,
- Çıraklık sözleşmesi,
- Deneme süresi olan iş sözleşmesi,
- Bir yıldan fazla süreli belirli iş sözleşmesi,
- Basın İş Kanunu uyarınca gazetecilerin iş sözleşmesi
- Gemi adamları ile yapılan iş sözleşmesi,
- Çağrı üzerine yapılan iş sözleşmesi.

Cevap 2.

A) İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması istenebilir. Bu dört talepten biri ile yapılan başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

B) İYUK Yürütmenin durdurulması başlıklı 27 ci maddenin 4 cü fıkrası hükmüne göre;

- işlemde kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması,
- ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemler,
- tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz.

Cevap 3.

A) İYUK 10 cu maddesine göre; ilgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Bu başvuruya altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Soruda Maliye Bakanlığının cevap vermemesi söz konusu olduğu için başvuru tarihidен itibaren altmış günün bittiği tarih itibarıyla otuz gün içinde dava açılmalıdır. Bu durumda dava açma süresinin son tarihi 30 Mayıs 2020 olacaktır.

B) İYUK 37 nci maddesi hükmüne göre; yetkili mahkeme ...Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren ... Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. Cevap İzmir Vergi Mahkemesi'dir.



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

Cevap 4.

- A) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık.
- B) - Köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten,
- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten,
- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten,
- Sermaye şirketlerinden limited şirket ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren başlar.

Cevap 5.

- Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar (piyango ve şans oyunları dahil)
- Evlenme Tellâllığından Doğan Ücret Borçları
- Ahlâkî Ödevlerden Doğan Borçlar
- Malikin, İyiniyetli Zilyet Karşısındaki Borcu
- Sözleşmeden Doğan Eksik Borçlar